

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9604/2542

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
นายทองจันทร์ แก้วกัลยา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษ หากโจทก์ไม่พอใจก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 193 เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์และศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นย่อมยังไม่ถึงที่สุดและศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นไม่รอกการลงโทษจำคุกได้ แม้ในวันศาลชั้นต้นอ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จะล่วงเลยระยะเวลาการลงโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความประพฤติกบถ้วนแล้วก็ตาม

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษ หากโจทก์ไม่พอใจก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 193 เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์และศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นย่อมยังไม่ถึงที่สุดและศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นไม่รอกการลงโทษจำคุกได้ แม้ในวันศาลชั้นต้นอ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จะล่วงเลยระยะเวลาการลงโทษจำ

คุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความประพฤติ
 ครอบถ้วนแล้วก็ตาม

(กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา-จรัส พวงมณี)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายอรพงษ์ ศิริกานต์นนท์
 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายชวลิต สุจริตกุล

แหล่งที่มา แผนก หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น ต้น เหตุ	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
---	---